



สัญญาจ้างงาน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ..... เมื่อวันที่ เดือน ปี.....

ระหว่าง :

บริษัท เค เอนเนอร์ยี เซฟ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นายจ้าง”)

กับ:

..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

ในตำแหน่ง พนักงานขาย (Sales Representative) พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่.....

..... (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกจ้าง")

นายจ้างและลูกจ้าง (ซึ่งรวมเรียกว่า "คู่สัญญา") ตกลงทำสัญญาตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

มาตรา 1: ตำแหน่งและขอบเขตความรับผิดชอบ

- 1.1 นายจ้างตกลงแต่งตั้งลูกจ้างเข้าดำรงตำแหน่ง พนักงานขาย (Sales Representative) และลูกจ้างตกลงรับตำแหน่งดังกล่าว
- 1.2 ลูกจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์ของนายจ้าง, การเข้าตรวจเช็คหน้างาน, การควบคุมดูแลการติดตั้ง และการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานของนายจ้าง
- 1.3 ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของนายจ้าง

มาตรา 2: ค่าตอบแทนและค่าคอมมิชชั่นการขาย

- 2.1 นายจ้างจะจ่ายเงินเดือนพื้นฐานให้แก่ลูกจ้างเดือนละ บาท
- 2.2 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าคอมมิชชั่นการขายในอัตรา% ของยอดขายสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่นายจ้างอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว
- 2.3 การจ่ายเงินทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และเงินสมทบตามกฎหมายตามที่กฎหมายไทยกำหนด

มาตรา 3: เวลาทำงานและสถานที่ทำงาน

- 3.1 เวลาทำงานปกติคือ ตั้งแต่เวลา ถึง
- 3.2 นายจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายให้ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่หรือจังหวัดต่าง ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ

มาตรา 4: เครื่องมือ อุปกรณ์ และความรับผิดชอบ

- 4.1 นายจ้างจะจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่ลูกจ้าง รวมถึงชุดทดสอบ (Testing Kit), มิเตอร์วัดค่าความแม่นยำ และสื่อการตลาด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกจ้าง
- 4.2 ลูกจ้างต้องบำรุงรักษาและปกป้องทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทด้วยความระมัดระวัง
- 4.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกจ้าง ลูกจ้างจะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายตามราคาเปลี่ยนใหม่หรือค่าซ่อมแซมตามจริง

มาตรา 5: การควบคุมคุณภาพและภาพลักษณ์ของแบรนด์

- 5.1 ลูกจ้างต้องไม่กล่าวอ้างข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ
- 5.2 การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของนายจ้าง จะถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- 5.3 นายจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจพนักงาน หากพบข้อบกพร่อง ลูกจ้างต้องดำเนินการแก้ไขทันทีตามคำสั่ง
- 5.4 ลูกจ้างต้องใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) และเครื่องหมายการค้าของ K Energy Save ในรูปแบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และห้ามดัดแปลงในลักษณะใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์

มาตรา 6: การฝึกอบรมและการรับรอง

- 6.1 ลูกจ้างต้องเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความสามารถเพื่อรับสถานะ "พนักงานขายที่ได้รับการรับรอง" (Certified Sales Representative) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่
- 6.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมดนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ

มาตรา 7: การรักษาความลับและความลับทางการค้า

- 7.1 รายชื่อลูกค้าทั้งหมด ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และเทคนิคการประหยัดพลังงาน ถือเป็นความลับทางการค้าของนายจ้างแต่เพียงผู้เดียว

7.2 ลูกจ้างต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลความลับดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือโอนย้ายข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกหรือคู่แข่ง ทั้งในระหว่างหรือหลังสิ้นสุดระยะเวลาการทำงาน

7.3 ผลงาน วัสดุ รายงาน ข้อมูลลูกค้า และทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกจ้างสร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นในระหว่างการจ้างงาน ให้ถือเป็นทรัพย์สินของนายจ้างแต่เพียงผู้เดียว

มาตรา 8: การทดลองงานและการเลิกจ้าง

8.1 ลูกจ้างต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาทดลองงาน 119 วัน นายจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกจ้างหากผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างไม่เป็นที่น่าพอใจ

8.2 นายจ้างอาจเลิกจ้างทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือบอกกล่าวล่วงหน้า หากลูกจ้างกระทำความผิดร้ายแรงตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง
- จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหลังจากได้รับหนังสือเตือน (เว้นแต่ในกรณีร้ายแรงที่ไม่จำเป็นต้องตักเตือน)

มาตรา 9: ข้อตกลงห้ามแข่งขัน

9.1 เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน ลูกจ้างตกลงจะไม่เข้าทำงานกับคู่แข่ง หรือประกอบธุรกิจใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันโดยตรงกับนายจ้าง เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ลูกจ้างเคยปฏิบัติงาน

บริษัท เค เอนเนอร์ยี เซฟ จำกัด

ลงชื่อ.....นายจ้าง
(.....)

ลงชื่อ.....ลูกจ้าง.....
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน
(.....) (.....)

K Energy Save Co., Ltd.

84 Chaloe Phrakiat Rama 9 Soi 34 Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Thailand

+66 2 0808916